

1501887-36.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... dos autos é que ele foi condenado por tráfico de drogas, basicamente, na mesma época. A atividade que ele parece que já exercia, portanto, era ilícita, não lícita, o que significa que essa alegação defensiva não merece crédito.

Quanto à menção na denúncia a respeito do envolvimento de criança/ adolescente no tráfico de drogas, importa observar que a jurisprudência do STJ é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501887-36.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501887-36.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

ADAILTON QUEIROZ DE SANTANA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

ADAILTON QUEIROZ DE SANTANA NETO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 15 de agosto de 2021, às 17h21, na Rua Ana Néri, 1190, Parque Imperial, nesta cidade e comarca, 46 papérolas de cocaína e 4 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 16 de agosto de 2021 foi concedida a liberdade provisória ao réu (fls. 45/47).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 13/14), assim como o laudo de constatação (fls. 18/23) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 89/81).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 102/106). Em 5 de agosto de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 109).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) ADAILTON QUEIROZ DE SANTANA NETO foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 15 de agosto de 2021, às 17h21, na Rua Ana Néri, 1190, Parque Imperial, nesta cidade e comarca, 46 papérolas de cocaína e 4 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis em patrulhamento pelo local do fato,

conhecido como ponto de tráfico, viram dois agentes no muro do campo de futebol ali existente. Ao notar a presença da viatura, os agentes tentaram fugir, mas foram abordados. Sob a posse do réu e do adolescente Kaique Silva de Oliveira foram encontrados 2 porções de cocaína e R\$40,00. Alguns metros à frente foi encontrada uma sacola com 44 porções de cocaína e 4 tiras de maconha.

A dupla diversidade e quantidade total de entorpecente apreendido não são sugestivas de porte para uso próprio e as provas colhidas em juízo, como determina o artigo 155 do CPP, sobejando qualquer dúvida razoável, mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

O réu negou a prática do crime em juízo. Ele disse que estava no local comprando drogas. Comprara duas porções de cocaína com Kaique e deixaria o local, ocasião em que foi abordado.

Essa negativa, contudo, restou isolada nos autos.

Por primeiro, pois na fase policial o adolescente disse que iria comprar maconha do réu Adailton (fl. 10).

Por segundo, pois em juízo as testemunhas Valdir e Luiz declararam que são guardas civis municipais e na data do fato estavam na região já associada ao tráfico de drogas, viram dois rapazes perto de um campo de futebol que existe no local e eles fugiram com a aproximação da viatura. Realizada a abordagem, sob a posse do réu foi encontrada certa quantia em dinheiro e poucas porções de droga, ele negou que traficasse. O outro agente era um adolescente que nada portava e disse que estava ali para comprar droga com o réu. Diligenciaram nas imediações com a ajuda do cão farejador e encontraram uma sacola com drogas em maior quantidade, a alguns metros da dupla.

Por terceiro, pois o réu alegou que tinha consigo dinheiro porque trabalhava como ajudante de pedreiro. Esse dinheiro é que ele teria usado para comprar drogas. Ocorre que não há uma prova sequer de que ele o fazia. Na verdade, o que consta dos autos é que ele foi condenado por tráfico de drogas, basicamente, na mesma época. A atividade que ele parece que já exercia, portanto, era ilícita, não lícita, o que significa que essa alegação defensiva não merece crédito.

Quanto à menção na denúncia a respeito do envolvimento de criança/ adolescente no tráfico de drogas, importa observar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 somente pode ser aceita se alguns requisitos forem preenchidos.

“Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil -como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.” (tema 1052 do STJ)

No caso, o adolescente declarou que iria comprar droga do réu e os dados de qualificação dele foram indicados pela polícia na fl. 10, de acordo com os parâmetros supra.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena, a quantidade de droga não é muito expressiva, mas em razão da dupla variedade, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes, está presente a atenuante da menoridade de 21 anos na data do fato, então torno a pena ao mínimo legal.

Não há causas de diminuição na terceira fase de aplicação da pena, mas está presente a causa de aumento do inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/06.

O réu é primário e não tem Maus antecedentes em relação a este fato, mas ele já foi condenado definitivamente por tráfico de drogas praticado alguns meses depois do

evento sob exame (fls. 117/118), o que indica que ele se dedicava ao crime, situação incompatível com o benefício do §4º do artigo 33. Ressalto que a Terceira Seção do STJ pacificou com o tema 1139 a impossibilidade de usar ações penais e inquéritos em curso como argumento para afiançar a conclusão supra, porque o que ainda não foi definitivamente julgado pode mudar, mas não é o caso, pois a sentença nos autos 1500285 73 2022 transitou em julgado. Quanto à causa de aumento, deve variar entre 1/6 e 2/3, no caso concreto não vejo motivos que fundamentem o aumento superior ao mínimo, o adolescente contava 16 anos idade, não era tão jovem, então exaspero a pena em 1/6, passando a 5 anos e 10 meses de reclusão. A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 5 anos e 10 meses de reclusão. Como o réu é primário, pode iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 583 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) ADAILTON QUEIROZ DE SANTANA NETO, Solteiro, Desempregado, RG 55873477, pai DALTON BORGES SANTANA, mãe JACILENE SOUZA SILVA, Nascido/Nascida 18/03/2003, com endereço à CDP Itapecerica da Serra como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo. O réu respondeu ao processo em liberdade, não há representação pelo decreto de prisão preventiva nem indicativo de que a medida fosse necessária. Expeça-se certidão à OAB, se o caso. Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos. Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário. P.R.I.C. Barueri, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA